



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1148 del 17/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 del 17/07/2026

PROPOSTA N. 2067 del 16/07/2026

OGGETTO: Dimissioni volontarie dipendente. Presa d'atto.

IL DIRIGENTE

Premesso che il dipendente

*****.

ha presentato istanza di dimissioni volontarie
_***** -in quanto è risultato vincitore di
selezione presso altro Ente pubblico;

ha richiesto la conservazione del posto, senza retribuzione, per l'arco temporale corrispondente alla durata del periodo di prova presso il nuovo Ente, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

ha richiesto, vista la ristrettezza dei tempi di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso il nuovo ente/datore di lavoro, l'esonero dall'osservanza del termine di preavviso e dalla corresponsione del pagamento dell'indennità sostitutiva dello stesso;

Considerato che questo Ente deve accogliere la richiesta del dipendente;

Dato atto che la sottoscritta Dirigente del Settore Economico –Finanziario, giusto decreto sindacale n.1 del 02 febbraio 2026, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è legittimata ad adottare il presente provvedimento;

che il responsabile del procedimento è il funzionario Antonia Lucchino;

Visti e richiamati:

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

il regolamento per la disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 226 del 29 settembre 2021 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679;

il D. Lgs. 198/2006 recante "Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna";
la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del "Comparto Regioni e Autonomie Locali";
l'art. 107 del T.U.O.E.L. Adottato con d. Lgs. n. 267/2000 e ss mm e ii;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026/2028;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
La deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 con la quale è stato parzialmente modificato ed integrato il Piano Integrato dell'Attività Organizzative (PIAO) 2025/2027;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 7 novembre 2025 ad oggetto "Bilancio Consolidato esercizio 2024";

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Accertate: la coerenza con il DUP vigente e, in particolare con la Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - POP 0110 - Risorse Umane - Titolo I ;

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse del Dirigente tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente e sostanzialmente parte del provvedimento:

di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente***** e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il Comune di Lamezia Terme, per l'assunzione presso nuovo Ente pubblico, a far data da*****
*****);

di precisare che al dipendente verrà garantita la conservazione del posto, senza retribuzione, per l'arco temporale corrispondente alla durata del periodo di prova presso il nuovo Ente, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

di accogliere la richiesta di esonero dall'osservanza del termine di preavviso e della corresponsione del pagamento dell'indennità sostitutiva dello stesso;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di specificare che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente piano per la prevenzione della corruzione e non ha rilevanza economica;

di specificare altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano della trasparenza;

il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Conti del Personale per i successivi adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del procedimento

Antonia Lucchino

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2067 del 16/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 17/07/2026

Il Dirigente

Dott.ssa AIELLO NADIA